

1500148-94.2022.8.26.0347

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... Não pagava pensão. Tem passagem por tráfico em 2011.

A representante da empresa vítima, "Farmácia de Manipulação Di Ervas", HELAINE MARIA ARRUDA CRUZ GOMES, ouvida na fase inquisitiva (fl. 11), declarou: "QUE É PROPRIETÁRIA DA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO DI HERVAS, SENDO QUE NO DIA 16/01/2022 POR VOLTA DAS 03H01MIN, RECEBEU UMA LIGAÇÃO DA EMPRESA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500148-94.2022.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500148-94.2022.8.26.0347

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alex Hipolito Ribeiro de Sousa

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUSA, qualificado às fls. 42/44, foi denunciado como incurso, por cinco vezes, no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, e no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71 do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 16 de janeiro de 2022, por volta das 3h01, na farmácia de manipulação Di Ervas, situada na Avenida Quinze de Novembro, nº 708, Centro, nesta cidade e comarca de Matão, subtraiu, para si, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, a quantia de R\$ 221,25 em dinheiro, pertencente ao estabelecimento comercial, representado por Helaine Maria Arruda Cruz Gomes (Boletim nº 64/2022 - fls. 8/9).

Consta, ainda, que, no dia 18 de janeiro de 2022, por volta das 2h30, na Papelaria Central, situada na Rua Rui Barbosa, nº 861, Centro, nesta cidade e comarca de Matão, ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUSA tentou subtrair, para si, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo (fotografias às fls. 6/7), bens pertencentes ao estabelecimento comercial, representado por Rodrigo Veronesi de Arruda, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade

(Boletim nº 63/2022 – fls. 4/5).

Consta, ademais, que, no dia 21 de janeiro de 2022, durante a madrugada, na sede do Sincomercio Matão, situada na Avenida Sete de Setembro, nº 1425, Centro, nesta cidade e comarca de Matão, ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUSA subtraiu, para si, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, um mouse de cor preta, avaliado em R\$ 15,00, além de tentar remover uma televisão Samsung de 32 polegadas, avaliada em R\$ 700,00, pertencentes à entidade, representado por Natalina de Lúcia Ortolan (Boletim nº 80/2022 – fls. 12/13).

Consta, outrossim, que, no dia 26 de janeiro de 2022, durante a madrugada, no restaurante La em Casa, situado na Avenida Siqueira Campos, nº 580, Centro, nesta cidade e comarca de Matão, ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUSA subtraiu, para si, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, R\$ 300,00 em moedas, pertencentes ao estabelecimento comercial, representado por Osvaldo Otrenti (Boletim nº 107/2022 – fls. 14/15).

Consta, ademais, que, no dia 26 de janeiro de 2022, durante a madrugada, no restaurante Tintis, situado na Avenida Siqueira Campos, nº 510, Centro, nesta cidade e comarca de Matão, ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUSA subtraiu, para si, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, duas garrafas de bebida alcoólica, avaliadas em R\$ 30,00, além de remover uma televisão Sony de 46 polegadas, avaliada em R\$ 600,00, pertencentes ao estabelecimento comercial, representado por Iraci Sbrolini Tinti (Boletim nº 121/2022 – fls. 17/18).

Consta, por fim, que, no dia 29 de janeiro de 2022, durante a madrugada, no restaurante Day by Day, situado na Rua João Pessoa, nº 1.051, Centro, nesta cidade e comarca de Matão, ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUSA subtraiu, para si, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, a quantia de R\$ 800,00 em moedas, pertencentes ao estabelecimento comercial, representado por Neude Boni (Boletim nº 131/2022 – fls. 34/35).

O processo tramitou regularmente.

O Ministério Público pugnou pela condenação do réu.

A Defesa, por sua vez, requereu a aplicação da pena no patamar mínimo.

É, em síntese, o relatório.

II – Fundamentação

O réu ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUSA foi denunciado e está sendo processado como incurso, por cinco vezes, no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, e no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71 do Código Penal.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitiva resultou demonstrada através do: R.D.O. nº 063/2022 (furto qualificado tentado – fls. 04/05): Ocorrido na Rua Rui Barbosa, n. 861 Centro onde se localiza o estabelecimento comercial denominado “Papeleria Central” tendo como representante Rodrigo Veronesi de Arruda; fotografias (fls. 06/07). R.D.O. nº 064/2022 (furto qualificado – fls. 08/09): Ocorrido na Av. 15 de Novembro, n. 708 Centro onde se localiza o estabelecimento comercial denominado “Farmácia de Manipulação Di Ervas” tendo como representante Helaine Maria Arruda Cruz Gomes. R.D.O. nº 080/2022 (furto qualificado – fls. 12/13): Ocorrido na Av. 7 de Setembro, n. 1.425 Centro onde se localiza a entidade “Sincomercio de Matão” tendo como representante Natalina de Lúcia Ortolan; auto de avaliação (fls. 31). R.D.O. nº 107/2022 (furto qualificado – fls. 14/15): Ocorrido na Av. Siqueira Campos, nº 107, Centro, onde se localiza o estabelecimento comercial denominado “Restaurante Lá em Casa” - tendo como representante Osvaldo Otrenti. R.D.O. nº 121/2022 (furto qualificado – fls. 17/18): Ocorrido na Av. Siqueira Campos, nº 510, Centro, onde se localiza o estabelecimento comercial denominado “Restaurante Tint's”, tendo como representante Iraci Sbrolini Tinti; autos de avaliação (fls. 20 e fls. 26). R.D.O. nº 131/2022 (furto qualificado – fls. 34/35): Ocorrido na Rua João Pessoa, n. 1.051, Centro, onde se localiza o estabelecimento comercial denominado “Day by Day” - tendo como representante Neude Boni. Relatórios de investigação com degravação de imagens de câmeras de segurança (fls. 21/23 e fls. 32/33), bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é certa.

O réu ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUSA, ouvido pela Autoridade Policial (fls. 16), acompanhado do Dr. Roberto Romano, OAB/SP 264.024, declarou: "COM REFERÊNCIA AOS FATOS NARRADOS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 63/2022, NO DIA 18/01/2022, O DECLARANTE CONFESSA QUE ESTAVA SOZINHO QUANDO MEXIA NA FECHADURA DA PORTA DA PAPELARIA CENTRAL, NA RUA RUI BARBOSA, Nº 861, MAS AO AVISTAR A VIATURA DA POLÍCIA MILITAR SAIU CORRENDO E NADA FURTOU APENAS DANIFICOU A FECHADURA DA PORTA, POIS NAQUELA NOITE JÁ ERA DE MADRUGADA, OS POLICIAIS ENCONTRARAM O DECLARANTE E O LEVARAM ATÉ A DELEGACIA ONDE FOI ELABORADO O BOLETIM DE OCORRÊNCIA; COM REFERÊNCIA AOS FATOS REGISTRADOS NO BO 80/2022, CONFESSA QUE NO DIA 21/01/2022, DANIFICOU A FECHADURA DA PORTA DE VIDRO DO SINCOMÉRCIO NA RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 1425, OLHOU O INTERIOR DO LOCAL, MAS NADA FURTOU; CONFESSA AINDA QUE NA DATA DE ONTEM 25/01/2022, ENTROU EM DOIS RESTAURANTES "TINTIS" E "LA EM CASA", SENDO QUE NO TINTIS QUEBROU O VIDRO DA PORTA E COMO NÃO ENCONTROU NADA PARA FURTAR PEGOU APENAS UMA COCA COLA; JÁ NO LÁ EM CASA, A VIDRAÇA ESTAVA ABERTA, ONDE O DECLARANTE ENTROU, E COMO NÃO ENCONTROU NADA PARA FURTAR, PENSOU EM LEVAR A TV, MAS ACABOU DESISTINDO; INFORMA O DECLARANTE QUE NOS FURTOS ACIMA MENCIONADOS ESTAVA SOZINHO; NESTE ATO O DECLARANTE AFIRMA QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE RUA, E QUE PRATICA FURTOS NO COMÉRCIO DO CENTRO DA CIDADE PARA COMPRAR DROGA, POIS ALEGA SER USUÁRIO DE CRACK E TEM CONSCIÊNCIA DE QUE ESTÁ ERRADO E POR ISTO SE ARREPENDE E GOSTARIA DE SER INTERNADO EM UMA CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO". Ainda na fase inquisitiva (fls. 40), em interrogatório, acompanhado pelo Dr. Roberto Romano, OAB/SP nº 264.024, disse que: "QUE RATIFICA, POR INTEIRO, SUAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NO DIA 26/01/2022, ACOSTADAS ÀS FLS. 16 DESTES AUTOS; QUE, COM RELAÇÃO AO BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 80/2022 - DELPOL MATÃO, CUJA CONFISSÃO CONSTA NAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NO DIA 26/01/2022, ESCLARECE QUE REVIROU O LUGAR ATRÁS DE ALGUMA COISA QUE PUDESSE LEVAR, MAS NÃO ENCONTROU NADA, NÃO TENDO SUBTRAÍDO NEM MESMO O 'MOUSE'; QUE CHEGOU A MEXER NA TELEVISÃO QUE ESTAVA NA PAREDE, ENTRETANTO, COMO ESTAVA PARAFUSADA, DESISTIU E FOI EMBORA, TENDO DANIFICADO SOMENTE A FECHADURA. QUE, COM RELAÇÃO AO BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 64/2022 - DELPOL MATÃO, CONFESSA QUE FOI O AUTOR DOS FATOS, SENDO QUE ADENTROU À FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO DI HERVAS, NO DIA 16/01/2022, POR VOLTA DS 03H00, PELA PORTA DA FRENTE, TENDO ARROMBADO A FECHADURA; QUE ABRIU A GAVETA DO CAIXA, DE ONDE PEGOU UMA CERTA QUANTIA EM DINHEIRO E QUE PEGOU MAIS UMA CERTA QUANTIA NUMA PRATELEIRA ABAIXO, SENDO QUE INFORMA QUE, AO TODO, SUBTRAIU DA REFERIDA FARMÁCIA A QUANTIA APROXIMADA DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS); QUE A GAVETA DO CAIXA ESTAVA ABERTA, NÃO TENDO SIDO PRECISO ARROMBÁ-LA. QUE, COM RELAÇÃO AO BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 131/2022 - DELPOL MATÃO, CONFESSA QUE FOI O AUTOR DOS FATOS, SENDO QUE ENTROU NO RESTAURANTE DAY BY DAY, NO DIA 29/01/2022, NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 23H00 E 00H00 DO DIA 30/01/2022, TAMBÉM ARROMBANDO A FECHADURA DA PORTA DA FRENTE; QUE, AO REVIRAR O LOCAL, ENCONTROU UM SACO DE MOEDAS E O SUBTRAIU PARA SI; QUE, EM MOEDA, HAVIA A QUANTIA DE R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS). QUE ESCLARECE QUE COMETE TODOS OS FURTOS SOZINHO. QUE O DINHEIRO DOS FURTOS ESTÁ ESCONDIDO E USARÁ UMA PARTE PARA VOLTAR PARA A CIDADE DE PICOS, NO ESTADO DO PIAUÍ, E QUE A OUTRA PARTE USARÁ PARA COMPRAR UMA ARMA DE FOGO, POIS PRETENDE MATAR SEU PADRASTO, O QUAL ESTÁ PRESO NO PIAUÍ, POR TER MATADO A FACADAS A MÃE DO INTERROGANDO; QUE, PORTANTO, PRETENDE SE VINGAR DE SEU PADRASTO". Em Juízo, disse que é usuário de drogas, estava morando na rua e estava praticando os furtos para comprar uma arma, pois queria ir para o Piauí para matar a pessoa que matou sua genitora. Confessa a prática dos crimes descritos na denúncia. Está muito arrependido. Tem 34 anos. Trabalhava na borracharia. É solteiro. Possui um filho. Não pagava pensão. Tem passagem por tráfico em 2011. A representante da empresa vítima, "Farmácia de Manipulação Di Ervas", HELAINE MARIA ARRUDA CRUZ GOMES, ouvida na fase inquisitiva (fl. 11), declarou: "QUE É PROPRIETÁRIA DA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO DI HERVAS, SENDO QUE NO DIA 16/01/2022 POR VOLTA DAS 03H01MIN, RECEBEU UMA LIGAÇÃO DA EMPRESA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA A INFORMANDO DE QUE O ALARME HAVIA DISPARADO, E QUE IRIAM VERIFICAR O LOCAL; QUE CHEGANDO ENTRARAM EM CONTATO COM A DECLARANTE RELATANDO QUE O ESTABELECIMENTO HAVIA SIDO ARROMBADO, DEVIDO A ISSO A DECLARANTE SE DIRIGIU ATÉ A FÁRMACIA, E CHEGANDO A POLÍCIA MILITAR ESTAVA NO LOCAL, POIS FOI ACIONADA PELA EQUIPE DE MONITORAMENTO, E AO VERIFICAR A FÁRMACIA A DECLARANTE PODE CONSTATAR QUE O ESTABELECIMENTO TINHA SIDO REVIRADO, ONDE A GAVETA DO CAIXA ESTAVA ARROMBADA, E O VALOR DE R\$ 221,25

HAVIA SIDO FURTADO (DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS); QUE O BOLETIM DE OCORRÊNCIA FOI ELABORADO E A DECLARANTE QUALIFICADA NO LOCAL, E NESTE ATO APRESENTA AS IMAGENS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MOMENTO DO FURTO". Em Juízo ratificou a versão apresentada. A porta de 'blindex' foi arrombada por um ferro de construção. A gaveta do caixa também foi arrombada. As imagens da loja vizinha flagraram a conduta criminosa, dando para ver a pessoa que passava com um cobertor, mas sem outros detalhes. Consertou a porta no mesmo dia.

O representante da empresa vítima, "Papelaria Central", RODRIGO VERONEZI DE ARRUDA, ouvido na fase inquisitiva (fl. 37), declarou: "QUE É REPRESENTANTE DA PAPELARIA CENTRAL; QUE, NO DIA 18/01/2022, AO CHEGAR AO LOCAL, POR VOLTA 08H30, CONSTATOU QUE A FECHADURA DA ENTRADA DA PAPELARIA ESTAVA DANIFICADA; QUE, ENTÃO, FICOU SABENDO QUE UM INDIVÍDUO HAVIA TENTADO ENTRAR NO LOCAL, TENTANDO ARROMBAR A FECHADURA, QUANDO AVISTOU A VIATURA DA POLÍCIA MILITAR, ASSUSTOU-SE E FUGIU, SEM CONCRETIZAR UM POSSÍVEL FURTO; QUE, ALÉM DO CONserto DA FECHADURA, O DECLARANTE A REFORÇO, PARA TENTAR EVITAR UM POSSÍVEL FUTURO NOVO ARROMBAMENTO, TENDO GASTO, PARA TANTO, A QUANTIA DE R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS); QUE REFORÇA QUE NADA FOI SUBTRAÍDO DO LOCAL". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Não tem seguro.

A representante da empresa vítima, "Sincomercio Matão", NATALINA DE LUCIA ORTOLAN LIMA, ouvida na fase inquisitiva (fl. 29), declarou: "QUE É REPRESENTANTE DO SINCOMÉRCIO MATÃO, SITUADO NA AV. SETE DE SETEMBRO, 1425 - CENTRO, MATÃO/SP; QUE, AO CHEGAR AO SINDICATO NO DIA 21/01/2022, POR VOLTA DAS 07H50, NOTOU QUE A PORTA DA FRENTE ESTAVA ENTREABERTA, BEM COMO A FECHADURA ESTAVA DANIFICADA E, AO ENTRAR NO LOCAL, NOTOU VÁRIAS COISAS REVIRADAS; QUE, ENTÃO, AO CHECAR AS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO LOCAL, VIU QUE, POR VOLTA DE 01H53 DAQUELE DIA 21/01, UM INDIVÍDUO, APÓS ARROMBAR A PORTA DA FRENTE, ENTROU NO SINDICATO, REVIROU O LOCAL À PROCURA DE ALGUMA COISA E FOI EMBORA UNS 40 (QUARENTA) SEGUNDOS DEPOIS; QUE, APÓS CONFERIR O LOCAL, A DECLARANTE DEU FALTA DE UM MOUSE PRETO, COM FIO, QUE ESTAVA NUM ARMÁRIO QUE FOI MEXIDO PELO INDIVÍDUO; QUE, PORTANTO, O INDIVÍDUO SUBTRAIU O REFERIDO MOUSE; QUE RESSALTA QUE, ENQUANTO REVIRAVA O LOCAL, O INDIVÍDUO CHEGOU A MEXER NUMA TELEVISÃO SAMSUNG, DE 32" (TRINTA E DUAS POLEGADAS), QUE FICA NA PAREDE, ENTRETANTO, COMO ESTAVA PARAFASUDA, ELE DESISTIU E NÃO A LEVOU; QUE, NO MESMO DIA, FOI MANDADO TROCAR A FECHADURA DANIFICADA DA PORTA, CUJO CUSTO FICARÁ EM TORNO DE R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS)". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Providenciou o conserto da porta de imediato, pois não poderia deixar aberta. A fechadura ficou em aproximadamente R\$230,00 e o mouse. Não acionaram seguro.

O representante da empresa vítima, "Restaurante La em Casa", OSVALDO OTRENTI, ouvido na fase inquisitiva (fl. 27), declarou: "QUE É PROPRIETÁRIO DO RESTAURANTE LÁ EM CASA, SITUADO NA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 580 - CENTRO, MATÃO/SP; QUE, NA MADRUGADA DO DIA 26/01/2022, POR VOLTA DAS 04H30, O ALARME DE SEU ESTABELECIMENTO DISPAROU NO SEU CELULAR, MOTIVO PELO QUAL SE DIRIGIU ATÉ O LOCAL; QUE, AO CHEGAR, A GCM JÁ ESTAVA EM SEU ESTABELECIMENTO; QUE, AO ENTRAR NO RESTAURANTE, NOTOU QUE HAVIA UMA JANELA DE VIDRO DO LOCAL QUEBRADA E QUE HAVIA SIDO SUBTRAÍDA DE SEU CAIXA A QUANTIA APROXIMADA DE R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), EM MOEDA; QUE, PELO CONserto DA JANELA QUEBRADA, PAGARÁ O VALOR DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS); QUE REFORÇA QUE, QUANDO CHEGOU AO RESTAURANTE, NO DIA DO FURTO, NÃO VIU O INDIVÍDUO PELO LOCAL". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Disse que pelas filmagens o réu praticou o crime umas cinco vezes no seu estabelecimento. No dia 26/01/22 o réu quebrou o vidro, ingressou no estabelecimento e pegou cerca de trezentos reais em moeda. Era por volta das 03h30.

A representante da empresa vítima, "Restaurante Tintis", IRACI SBROLINI TINTI, ouvida na fase inquisitiva (fl. 19), declarou: "COM REFERÊNCIA AOS FATOS NARRADOS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 121/2022, INFORMA SER PROPRIETÁRIA DO RESTAURANTE DENOMINADO "TINTIS" NA AV. SIQUEIRA CAMPOS Nº 510 , ONDE NO DIA 26/01/2022, ELEMENTO DESCONHECIDO ENTROU NO LOCAL ABRINDO A JANELA E DE LÁ FURTOU DUAS(02) GARRAFAS DE BEBIDA ALCOÓLICA NO VALOR DE (R\$ 30,00 - trinta reais) ; INFORMA AINDA QUE O MELIANTE CHEGOU A TIRAR A TELEVISÃO DO LUGAR ONDE ESTAVA, MAS NÃO LEVOU, DEIXANDO EM UMA MESA NO SALÃO DO RESTAURANTE". Em Juízo ratificou a versão apresentada.

A representante da empresa vítima, "Restaurante Day by Day", NEUDE BONI, ouvida na

fase inquisitiva (fl. 36), declarou: "QUE É REPRESENTANTE DO RESTAURANTE DAY BY DAY, SITUADO NA RUA JOÃO PESSOA, 1051 - CENTRO, MATÃO/SP; QUE, AO CHEGAR AO RESTAURANTE, NO DIA 30/01/2022, POR VOLTA DAS 06H30, NOTOU QUE UM INDIVÍDUO HAVIA DANIFICADO A PORTA DA FRENTE DO SEU ESTABELECIMENTO, A QUAL SE ENCONTRAVA ENTREABERTA; QUE, ENTÃO, AO VERIFICAR AS IMAGENS DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO, VIU UM INDIVÍDUO ARROMBANDO A FECHADURA, NAQUELE MESMO DIA 30/01, POR VOLTA DAS 03H30, ENTRANDO NO RESTAURANTE E SUBTRAINDO PARA SI A QUANTIA DE R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), EM MOEDA, QUE ESTAVA GUARDADA EM UMA CAIXA; QUE, ALÉM DO DINHEIRO SUBTRAÍDO, O DECLARANTE TEVE MAIS O PREJUÍZO DO CONserto DA PORTA, QUE FICARÁ EM TORNO DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)". Em Juízo ratificou a versão apresentada. A testemunha Policial Civil LEANDRO COSTA DOS SANTOS, em relatório de investigação de fls. 21/23, relatou que: "(...) DAS INVESTIGAÇÕES. QUE VISANDO À APURAÇÃO DO MENCIONADO FATO, ESTE SETOR DE INVESTIGAÇÕES EFETUOU DILIGÊNCIAS, EM CONTATO COM AS VÍTIMAS, OBTIVEMOS IMAGENS CAPTADAS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS LOCAIS DOS FATOS, E APÓS ANALISADAS AS MESMAS, FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR O AUTOR DOS DELITOS ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUSA (...) NESTA DELEGACIA DE POLÍCIA, ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUSA, NA PRESENÇA DO ADVOGADO, CONFESSOU A PRÁTICA DOS FURTOS EM QUESTÃO, DECLARANDO TODA AÇÃO DELITUOSA". Ainda na fase inquisitiva (fls. 32/33), relatou que: "EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE VOSSA EXCELÊNCIA, REALIZAMOS DILIGÊNCIAS COM INTUITO DE IDENTIFICAR O AUTOR DOS FURTOS OCORRIDO NESTE MUNICÍPIO, EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS COM OS MESMOS "MODUS OPERANDI". O SETOR DE INVESTIGAÇÃO, NA PESSOA DESTA POLICIAL SIGNATÁRIO, VEM À PRESENÇA DE V. EXA. INFORMAR QUE NO DIA 29 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO HOUVE FURTO QUALIFICADO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL "RESTAURANTE DAY BY DAY" REPRESENTADO PELA VÍTIMA NEUDE BONI SENDO QUE NESTE RESTAURANTE HOUVE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E A SUBTRAÇÃO DA QUANTIA DE R\$800,00 REAIS. A AÇÃO CRIMINOSA FOI GRAVADA POR CÂMERAS DE MONITORAMENTO EXISTENTES NO LOCAL. ACONTECE QUE, ANALISANDO AS IMAGENS FOI POSSÍVEL OBSERVAR A ATUAÇÃO DE UM INDIVÍDUO QUE PERPETUOU O DELITO E IDENTIFICAR O MESMO, ALEX HIPOLITO RIBEIRO DE SOUSA - RG: 61884037-SP - PAI: PAULO HIPÓLITO DE SOUZA MÃE: MARIA DA PAZ DE SOUZA - SEXO: MASCULINO NASCIMENTO: 28/03/1988 - ESTADO CIVIL: SOLTEIRO PROFISSÃO: DESEMPREGADO, MORADOR DE RUA (SEM ENDEREÇO FIXO). ALEX HIPOLITO RIBEIRO DE SOUSA, NA PRESENÇA DO ADVOGADO, CONFESSOU A PRÁTICA DE VÁRIOS DOS FURTOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. MAS MESMO APÓS SER OUVIDO NESTA DELEGACIA CONTINUOU A PRATICAR NOVOS FURTOS". Em Juízo, ratificou o conteúdo dos relatórios acostados aos autos. O réu confessou a prática dos furtos. Existem outros inquéritos em andamento apurando condutas do réu. Os furtos no centro da cidade cessaram. No restaurante Tintis viu as imagens e constatou que o réu pulou o muro e praticou o furto. Igualmente no Day by Day ele agiu da mesma forma, sendo flagrado pelas imagens. O réu confessou esses crimes também. Ao final da instrução, tenho que os fatos descritos na denúncia foram comprovados. Conforme apurado, na madrugada do dia 16 de janeiro de 2022, o réu arrombou a porta da farmácia de manipulação Di Ervas, ingressou no local, revirou as gavetas e subtraiu a quantia de R\$ 221,25 em dinheiro, que estava nos caixas. A vítima foi acionada pela empresa de segurança e apresentou na Delegacia de Polícia as imagens registradas pelas câmeras de segurança. Na madrugada do dia 18 de janeiro de 2022, com nítido animus furandi, o réu danificava a fechadura da porta da frente da papelaria Central, quando foi surpreendido por policiais militares e empreendeu fuga. Ele foi localizado por volta das 3h30, no cruzamento da Avenida Siqueira Campos com a Rua Prudente de Moraes e foi conduzido à Delegacia de Polícia. A vítima se deparou com a fechadura danificada ao chegar ao local e soube que nada foi subtraído em razão da aproximação da Polícia Militar. Porém, sofreu prejuízo de R\$ 300,00 com o conserto da fechadura e o seu reforço. Assim, esse crime somente não se consumou em razão da atuação da Polícia Militar, que fez com que ALEX deixasse o local, sem nada levar, após danificar a fechadura da porta do estabelecimento. Além disso, na madrugada do dia 21 de janeiro de 2022, o réu danificou a fechadura da porta de vidro do Sincomercio Matão, ingressou no local, revirou os armários em busca de bens e subtraiu um mouse de cor preta. Ademais, ele tentou, sem êxito,

remover a televisão Samsung de 32 polegadas. Os fatos foram registrados pelo sistema de segurança e a vítima providenciou a pronta reparação da fechadura, sofrendo, para tanto, prejuízo de R\$ 90,00.

Na madrugada do dia 26 de janeiro de 2022, o réu quebrou a janela de vidro do restaurante La em Casa, ingressou no imóvel e subtraiu aproximadamente R\$ 300,00 em moedas do caixa. A vítima chegou ao local por volta das 4h30 e se deparou com o restaurante arrombado, providenciado prontamente a sua limpeza e a substituição da janela, o que lhe causou prejuízo de outros R\$ 500,00.

Na madrugada do dia 30 de janeiro de 2022, o réu danificou a fechadura da porta do restaurante Day by Day e ingressou no local, de onde subtraiu a quantia de R\$ 800,00 em moedas, que estava no caixa. Ao chegar ao restaurante no dia seguinte, a vítima notou os danos na porta da frente e, pelas imagens registradas pelas câmeras de monitoramento, constatou a conduta criminoso. Ademais, providenciou o conserto da porta, sofrendo prejuízo, para tanto, de mais R\$ 500,00.

Iniciadas as investigações, a Polícia Civil obteve as imagens registradas pelas câmeras de segurança da farmácia de manipulação, do Sincomercio Matão e dos restaurantes e identificou o réu, conforme relatórios de investigação às fls. 21/23 e 32/33.

Ouvido na Delegacia de Polícia (fls. 16), ALEX confessou parcialmente a prática dos fatos. Em resumo, admitiu que danificou a fechadura da Papelaria Central e fugiu ao avistar a viatura policial; alegou que danificou a fechadura do Sincomercio Matão, mas nada achou para furtar; alegou que quebrou o vidro da porta do restaurante Tintis e subtraiu uma Coca-Cola, pois nada mais encontrou; e alegou que a vidraça do restaurante La em Casa estava aberta, mas nada encontrou para furtar e desistiu de levar a televisão. Acrescentou que em todas as ocasiões agiu sozinho e que estava em situação de rua e praticava os crimes para comprar drogas.

Interrogado, posteriormente, na presença de advogado (fls. 40), ele ratificou a versão anterior, insistindo que não subtraiu o mouse. Ademais, confessou a subtração de cerca de R\$ 500,00 da farmácia de manipulação e de um saco de moedas, com R\$ 800,00, do restaurante Day by Day. Acrescentou que pretendia usar o dinheiro para retornar para o estado do Piauí e adquirir uma arma de fogo para matar o padrasto, que está preso naquele estado, por ter assassinado a sua mãe a facadas. Em Juízo, o réu confessou a prática delitiva conforme descrita na denúncia, aduzindo somente que não levou o mouse do Sincomércio.

Contudo, a representante do Sincomércio confirmou que o mouse foi efetivamente subtraído.

Com relação às qualificadoras, tenho que restaram devidamente comprovadas nos autos pelas declarações das testemunhas e do próprio réu, bem como pelas imagens juntadas nos relatórios de investigação.

Portanto, tenho que as imputações feitas na denúncia foram devidamente demonstradas.

Logo, segundo provado, o réu, no dia 16 de janeiro de 2022, por volta das 3h01, na farmácia de manipulação Di Ervas, situada na Avenida Quinze de Novembro, nº 708, Centro, nesta cidade e comarca de Matão, subtraiu, para si, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, a quantia de R\$ 221,25 em dinheiro, pertencente ao estabelecimento comercial, representado por Helaine Maria Arruda Cruz Gomes.

Já no dia 18 de janeiro de 2022, por volta das 2h30, na Papelaria Central, situada na Rua Rui Barbosa, nº 861, Centro, nesta cidade e comarca de Matão, restou provado que o réu tentou subtrair, para si, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo (fotografias às fls. 6/7), bens pertencentes ao estabelecimento comercial, representado por Rodrigo Veronesi de Arruda, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente na presença de viatura policial que impediu que continuasse com a ação delituosa.

No dia 21 de janeiro de 2022, durante a madrugada, na sede do Sincomercio Matão, situada na Avenida Sete de Setembro, nº 1425, Centro, nesta cidade e comarca de Matão, foi provado que o réu subtraiu, para si, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, um mouse de cor preta, avaliado em R\$ 15,00, além de tentar remover uma televisão Samsung de 32 polegadas, avaliada em R\$ 700,00,

pertencentes à entidade, representado por Natalina de Lúcia Ortolan.

No dia 26 de janeiro de 2022, durante a madrugada, no restaurante La em Casa, situado na Avenida Siqueira Campos, nº 580, Centro, nesta cidade e comarca de Matão, foi provado que o réu subtraiu, para si, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, R\$ 300,00 em moedas, pertencentes ao estabelecimento comercial, representado por Osvaldo Otrenti.

No dia 26 de janeiro de 2022, durante a madrugada, no restaurante Tintis, situado na Avenida Siqueira Campos, nº 510, Centro, nesta cidade e comarca de Matão, foi provado que o réu subtraiu, para si, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, duas garrafas de bebida alcoólica, avaliadas em R\$ 30,00, além de remover uma televisão Sony de 46 polegadas, avaliada em R\$ 600,00, pertencentes ao estabelecimento comercial, representado por Iraci Sbrolini Tinti (Boletim nº 121/2022 - fls. 17/18).

Por fim, no dia 29 de janeiro de 2022, durante a madrugada, no restaurante Day by Day, situado na Rua João Pessoa, nº 1.051, Centro, nesta cidade e comarca de Matão, foi provado que o réu subtraiu, para si, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, a quantia de R\$ 800,00 em moedas, pertencentes ao estabelecimento comercial, representado por Neude Boni.

Os crimes foram praticados na forma do artigo 71 do Código Penal.

Não foi comprovada nenhuma excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Fica afastado o princípio da insignificância, uma vez que a conduta do réu não é dotada de irrisória ofensividade ao bem jurídico tutelado, até porque estamos falando da prática reiterada de furtos qualificados no período noturno.

Não bastasse isso, considerar sem relevância os fatos descritos na denúncia poderia gerar caos social, instalando-se insegurança entre as pessoas de bem e fomentando a sensação de que os proprietários, para resguardar seu patrimônio, devem agir com violência ao invés de acionar a polícia.

Diante do valor dos bens e reincidência, inaplicável o § 2º do artigo 155 do CP.

Não há nenhum indício de que o réu estivesse privado da capacidade de entendimento ou determinação.

Observa-se que ele praticou atos concatenados incompatíveis com pessoa sem discernimento.

Por fim, eventual embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos (o que não foi demonstrada), não exclui a imputabilidade penal (art. 28 do CP).

A condenação, portanto, é de rigor.

III - Dosimetria da pena

Tendo em vista que foi reconhecida a prática de cinco crimes de furto qualificado, executados de forma idêntica, bem com a prática de um crime de furto qualificado tentado, na forma do artigo 71 do Código Penal, a dosimetria será feita com relação a um crime qualificado consumado, realizado no período noturno (crime mais grave), para, ao final, realizar a exasperação pelos crimes continuados.

A pena do delito capitulado no artigo 155, §4º, do Código Penal, tem por base pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

As circunstâncias judiciais são negativas. O réu ostenta maus antecedentes e estava em cumprimento de pena quando praticou os delitos. Fixo, por isso, a pena-base 1/5 acima no mínimo legal, ou seja, 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, ainda que parcial, mas completa com relação a alguns fatos.

Diante da causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do CP, aumento a pena em 1/3, alcançando 03 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, e 16 dias-multa. Não há causa de diminuição específica a computar.

Tendo em vista que foram praticados 06 crimes (cinco consumados e um tentado), na forma do artigo 71 do Código Penal, aumento a pena em ½, resultando em 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, e 24 dias-multa.

Chega-se, pois, à pena de 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, e 24 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, em face da ausência de dados quanto à situação econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena, diante das circunstâncias judiciais negativas, do número de delitos praticados e da reincidência será o fechado. Inviável, pelos mesmos motivos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a concessão do sursis, até porque tal medida não seria socialmente recomendável.

O réu respondeu ao processo preso. Em razão dos fatos apurados neste feito, constato que há fundamento para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), posto que, com a condenação e pelo montante da pena, poderá vir a frustrar a execução penal, bem como pelo fato de colocar em risco a ordem pública. Ressalto que ainda persistem os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, ora ratificada. Por tais razões, não poderá recorrer em liberdade.

IV - Decisão

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido veiculado na denúncia e condeno o réu ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUSA, qualificado nos autos, reincidente, como incurso no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, e no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 24 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo.

Vedado recurso em liberdade. Recomende-o à prisão.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, os benefícios da justiça gratuita. Deixo de fixar valor mínimo para indenização ante a falta de parâmetros seguros nos autos.

Após o trânsito em julgado, anote-se e oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. R. I. C.

Matão, 24 de maio de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA